CONVENTION DE MAINTENANCE

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

POURQUOI CETTE CONVENTION ?

Chez ZTi, nous croyons que confier son équipement informatique à un prestataire est un acte de confiance. Cette confiance mérite d'être encadrée — pour vous, et pour nous.

Cette convention n'est pas une formalité. C'est votre garantie écrite que nous avons des règles claires sur la façon dont nous traitons votre équipement, vos données, et votre argent.

Elle vous protège contre les mauvaises surprises.
Elle nous oblige à l'excellence.

AVANT DE SIGNER, SACHEZ CECI.

Beaucoup de techniciens travaillent sans aucun document. Vous leur confiez votre PC, votre argent, parfois vos données personnelles — et il n'existe aucune trace écrite de cet accord.

ZTi a fait un choix différent.

Cette convention existe pour une raison simple : vous méritez de savoir exactement à quoi vous engage cet accord, et ce à quoi nous nous engageons en retour.

Elle vous dit ce que nous ferons si une pièce doit être commandée, si une donnée est en danger, si la réparation prend plus de temps que prévu, et comment nous réglons un désaccord si cela arrivait.

Aucune clause n'a été rédigée pour vous piéger. Chacune a été pensée pour que cette collaboration soit claire, juste, et sans mauvaise surprise des deux côtés.

Prenez le temps de la lire. Vous le méritez.
Nous sommes ZTi. C'est notre standard.

La Direction

CONVENTION DE MAINTENANCE

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

CLAUSE 1 — SOUMISSION DE L'ÉQUIPEMENT

En déposant son équipement auprès de ZTi — Zèl Tum Initiative (ci-après « le Prestataire »), le Client reconnaît et accepte sans réserve que l'équipement est remis volontairement pour diagnostic et/ou réparation. Le Client atteste être le propriétaire légitime de l'équipement, ou disposer d'une autorisation explicite et vérifiable de son propriétaire légal. En cas de doute raisonnable sur la propriété de l'équipement, ZTi se réserve le droit de suspendre ou de refuser toute intervention, en l'en informant, sans que cela puisse constituer un préjudice ouvrant droit à une quelconque compensation. Cette disposition vise à protéger à la fois les intérêts du véritable propriétaire de l'équipement et la réputation du Prestataire.

CLAUSE 2 — DIAGNOSTIC, DEVIS ET DÉCOUVERTE D'ANOMALIES EN COURS D'INTERVENTION

2.1 — Intervention directe sans diagnostic préalable

Lorsque la nature de la panne est clairement identifiée dès la réception de l'équipement, ZTi peut procéder à la réparation sans étape de diagnostic formelle. Dans ce cas, le coût de l'intervention est communiqué au Client avant tout début de travail, et son accord est requis.

2.2 — Réparation réalisée au cours du diagnostic

Il arrive que la résolution de la panne intervienne directement pendant la phase de diagnostic, sans nécessiter d'intervention technique supplémentaire. Dans ce cas, la réparation est réputée effectuée, et le Client est facturé pour le diagnostic et l'intervention simultanément. Aucun devis séparé n'est établi. Le Client en est informé immédiatement.

2.3 — Diagnostic approfondi requis

Lorsque la panne nécessite une analyse technique approfondie avant toute intervention, ZTi établit un devis à l'issue du diagnostic. Ce devis est soumis à l'acceptation du Client, par écrit (signature, WhatsApp ou e-mail) ou de vive voix confirmée ensuite par un message écrit, avant tout début de réparation. En cas de refus du devis, le Client récupère son équipement en l'état contre règlement des frais de diagnostic applicables.

2.4 — Découverte d'un problème secondaire en cours d'intervention

Si, au cours de l'intervention, un défaut ou une anomalie supplémentaire est découvert, ZTi s'engage à suspendre l'intervention sur ce point spécifique et à notifier immédiatement le Client par WhatsApp ou e-mail. Un avenant au devis initial est établi. Aucune intervention complémentaire, ni commande de pièce additionnelle, ne sera engagée sans l'accord explicite du Client. Le refus du Client de couvrir cette intervention complémentaire ne remet pas en cause la facturation des travaux déjà effectués et acceptés.

2.5 — Acompte obligatoire pour commande de pièce de remplacement

Lorsque l'intervention nécessite la commande d'une pièce de remplacement auprès d'un fournisseur externe, ZTi ne procède à aucune commande sans avoir reçu préalablement un acompte du Client couvrant intégralement le coût estimé de la pièce. Cet acompte est dû dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la notification du devis au Client. Passé ce délai sans versement et sans réponse malgré deux relances, le dossier est suspendu et des frais de gardiennage commencent à courir conformément à la Clause 5. Au-delà de 30 jours sans versement et sans réponse, ZTi se réserve le droit de classer le dossier et de restituer l'équipement en l'état, après encaissement des frais de diagnostic et de gardiennage dus.

CLAUSE 3 — DONNÉES — LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT DE DILIGENCE

Toute intervention sur un système informatique comporte, par nature, un risque technique inhérent pouvant affecter les données stockées sur l'équipement. En conséquence, ZTi — Zèl Tum Initiative ne saurait être tenu responsable de la perte partielle ou totale, de la corruption ou de l'altération de données intervenant dans le cadre d'une intervention technique, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part. Toutefois, ZTi s'engage fermement à mettre en œuvre toutes les mesures techniques raisonnables pour prévenir toute perte de données, notamment :

– L'évaluation systématique de l'état du support de stockage avant toute intervention invasive ;
– La recommandation explicite au Client d'effectuer une sauvegarde complète de ses données avant dépôt ;
– La réalisation, dans la mesure du possible et avec l'accord du Client, d'une sauvegarde préventive avant intervention ;
– L'arrêt immédiat de toute opération susceptible de compromettre l'intégrité des données, avec notification au Client.

Cette démarche constitue une obligation de moyens sérieux et documentés, et non une obligation de résultat. Il appartient en toute circonstance au Client d'assurer la sauvegarde préalable de ses données.

CLAUSE 4 — DÉLAIS D'INTERVENTION

Les délais communiqués sont des estimations indicatives. ZTi s'engage à informer le Client de tout dépassement de délai dans les plus brefs délais via WhatsApp ou e-mail. Un nouveau délai est alors communiqué au Client. Aucune pénalité ne pourra être réclamée au Prestataire pour dépassement de délai lié à l'indisponibilité de pièces détachées, à des contraintes techniques imprévues ou à des cas de force majeure.

CLAUSE 5 — RETRAIT DE L'ÉQUIPEMENT ET FRAIS DE GARDIENNAGE

Le Client s'engage à retirer son équipement dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la date de notification de fin d'intervention par ZTi, par tout moyen écrit (Appel, WhatsApp, e-mail ou SMS). Au-delà de ce délai, des frais de gardiennage de 500 FCFA par jour calendaire seront automatiquement appliqués. Des rappels sont adressés au Client aux 7e, 14e et 28e jours. ZTi conserve l'équipement jusqu'au paiement des sommes dues (droit de rétention). Au 60e jour, une mise en demeure écrite est adressée au Client. Au-delà de 90 jours sans retrait et sans réponse, l'équipement peut être considéré comme abandonné : ZTi peut alors en disposer selon les procédures prévues par la réglementation applicable, afin de recouvrer les sommes dues (main-d'œuvre, pièces et frais de gardiennage). Avant toute cession, les supports de stockage sont effacés de manière sécurisée afin de protéger les données du Client. Le produit de la cession est imputé sur les sommes dues ; le solde éventuel reste à la disposition du Client pendant douze (12) mois.

CLAUSE 6 — GARANTIE SUR INTERVENTION

6.1 — Point de départ de la garantie

La garantie prend effet à la date de retrait de l'équipement, et au plus tard sept (7) jours après la notification au Client que son équipement est prêt à être retiré.

6.2 — Durée et périmètre

Les interventions réalisées par ZTi sont garanties pour une durée de trente (30) jours calendaires à compter de la date définie au point 6.1. Cette garantie porte exclusivement sur la panne diagnostiquée, réparée et mentionnée dans la présente fiche.

6.3 — Pièces de remplacement fournies par un tiers

Lorsque l'intervention nécessite l'installation d'une pièce de rechange acquise auprès d'un fournisseur externe, la garantie applicable à cette pièce est celle du fournisseur. ZTi garantit la qualité de la pose et de l'installation, mais ne saurait être tenu responsable d'un défaut de fabrication ou d'une défaillance intrinsèque de la pièce. En cas de défaillance dans le délai de garantie, ZTi intervient de bonne foi comme intermédiaire auprès du fournisseur pour faciliter son remplacement.

6.4 — Conditions de nullité

La garantie est nulle en cas de : nouvelle chute ou choc mécanique, contact avec un liquide, ouverture par une personne non autorisée par ZTi, installation de logiciels malveillants, surtension électrique, ou tout événement extérieur à l'intervention réalisée par ZTi.

CLAUSE 7 — CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

ZTi s'engage à traiter les informations personnelles du Client avec la plus stricte confidentialité, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles au Cameroun. Les données collectées sont utilisées exclusivement dans le cadre de la relation contractuelle client-prestataire. Elles ne sont ni vendues, ni cédées à des tiers. Conformément à la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel : ZTi n'accède à l'équipement que dans la mesure nécessaire à l'opération convenue ; elle ne consulte pas le contenu des fichiers du Client, sauf pour vérifier avec lui qu'une sauvegarde ou une récupération est complète ; une copie n'est faite qu'avec l'accord du Client, pour les besoins de l'intervention, et elle est effacée après la restitution de l'équipement ; aucune donnée n'est transmise à un tiers, à l'exception de l'envoi d'un support à un laboratoire partenaire de récupération de données (Recoveo, France), avec l'accord écrit du Client. Lorsque l'intervention exige un mot de passe, le Client est invité à le modifier après le retrait de son équipement.

CLAUSE 8 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de désaccord sur les conditions ou le résultat de l'intervention, ZTi accuse réception de la réclamation sous 24 heures ouvrables et propose une solution sous 72 heures ouvrables. À défaut d'accord, les deux parties s'engagent à privilégier une résolution amiable et directe dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification écrite du différend, adressée par WhatsApp ou e-mail. Cette démarche amiable est une condition préalable obligatoire à toute action en justice. Si aucun accord amiable n'est trouvé à l'issue de ce délai, les parties reconnaissent mutuellement leur droit de saisir les juridictions compétentes de Yaoundé, Cameroun. Sauf faute lourde ou intentionnelle de ZTi, sa responsabilité est limitée au montant du devis accepté.

CLAUSE 9 — ACCEPTATION GLOBALE

La signature du présent document par le Client vaut acceptation pleine, entière et sans réserve de l'ensemble des clauses ci-dessus. Le Client déclare avoir lu, compris et accepté toutes les conditions avant de remettre son équipement au Prestataire.

Le Client — Nom : ..... Date : ...../...../..... Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

La Direction